

한 국 관 광 공 사 감 사

징계 요구 및 통보

감 사 명 : 임직원행동강령규정 등 관련 특정감사

제 목 : 근태 관리 부적정 및 이해충돌방지법 위반

관계부서 : ㉠㉠실(☆☆단 TF ▷▷반)

내 용

1. 사건 개요

공사 2급 직원 A는 2022. 1. 1.~2024. 4. 12. 공사 서울센터에 위치한 ㉠㉠팀의 팀장으로 근무한 후, 임기 만료에 따라 2024. 4. 13. 본사 ㉠㉠실 팀원 및 ☆☆단 TF ▷▷반 전담 반원으로 발령되었고, 2024. 10. 7.부터 질병휴직을 사용하고 있다.

그런데 A가 본사로 발령된 후 근태에 문제가 있고, 그 외에도 위법·부당한 법인카드 사용이 있었다는 문제가 제기되었다.

2. 무단 결근 등 근태 관리 부적정

가. 관계법령 및 판단기준

「임직원행동강령규정」 제6조 및 「취업규칙」 제5조에 따르면 직원은 성실의 의무를 지고, 같은 규칙 제10조에 따르면 직원은 근무지를 무단이탈해서는 아니 된다.

또 「취업규칙」 제11조 제2항에 따르면 1일 근무시간은 휴게시간을 제외하고 9시부터 18시까지로 한다고 되어 있고, 같은 규칙 제12조에 따르면 근로시간이 8시간인 경우에는 근무시간 중 1시간 이상을 휴게시간으로 부여하되 이는 12시부터

13시까지로 함을 원칙으로 하며, 휴게시간은 질서와 규칙을 문란케 하지 않는 범위 내에서 일괄 또는 분할하여 자유로이 적용할 수 있다고 되어 있다.

「취업규칙」 제14조에 따르면 직원이 질병이나 기타 부득이한 사유로 결근 또는 지각하는 경우에는 사전에 소속 부서장의 승인을 받아야 하고, 불가피한 사유로 사전에 승인을 받을 수 없을 경우에는 결근 또는 지각 당일에라도 그 사유를 명확히 하여 사후 승인을 받아야 하며, 정당한 이유 없이 이러한 절차를 이행하지 않을 경우 무단 결근을 한 것으로 본다고 되어 있고, 같은 규칙 제51조의5 제1항 제2호에 따르면 정당한 이유 없이 10일 이상 무단 결근할 때 공사는 직원을 징계 면직시킬 수 있다.

따라서 공사 임직원은 휴가, 출장, 재택근무 등의 별도 근태 처리나 유연근무제 적용이 없는 한 지정받은 근무 장소에서 매일 9시부터 18시까지 근무하면서 근무지를 이탈하지 않아야 하고, 휴게시간을 가질 때에도 시간적, 공간적으로 공사의 질서와 규칙을 문란케 하지 않는 범위 내로 하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

A의 원주 본사 발령일부터 본 특정감사 기안일까지(2024. 4. 13.~7. 16.)의 근태 점검을 위해 ① 본인 소유 차량의 입·출차 기록, ② 원주 본사 건물, 특히 본인 근무장소로 지정된 교육동 전문위원실의 출입 기록, ③ 공사 인트라넷 접속 기록(본사 건물 내 접속과 본사 건물 외에서의 원격 접속 구분)을 종합 분석한 결과 [별표 1] “A의 근태 이상 내역(2024. 4. 13.~7. 16.)”과 같이 소속 부서장의 승인이 없었던 지각, 이탈, 무단조퇴, 결근 사례가 확인되었고, 유형별로 요약한 결과는 [표 1]과 같다.

[표 1] A의 근태 이상 내역 요약(2024. 4. 13.~7. 16.)

구분	판단근거 ¹⁾	횟수	근무지 이탈 시간 계 ²⁾
지각 (13회)	입차 시간이 늦은 경우	12회	38시간 2분
	입차 없이 인트라넷 로그인이 늦은 경우	1회	3시간 48분
이탈(21회)	근무시간 중 차량이 출차되었다가 다시 입차	21회 ³⁾	60시간 50분
무단조퇴 (22회)	차량이 근무 종료 시간 전에 출차 후 미복귀 출차 후 사내 인트라넷 접속 혹은 건물 출입 기록 부재	21회	84시간 21분
	출차 없이 인트라넷 접속 방식이 원격으로 변경	1회	2시간 36분
결근(11회)	입·출차, 출입기록이 전혀 없음 원격 방식으로만 인트라넷 접속	11회	87시간 30분
계		67회	275시간 4분

주: 1. 일자별 상세 근거는 [별표 2] “A의 근태 이상 판단 근거” 참조

2. 이탈시간에 종식시간(12:00~13:00)이나 개인 휴가가 포함된 경우 해당 시간 공제

3. 같은 날 여러 번 이탈할 경우 중복 계산

자료: ◀◀팀, \$\$\$팀 제출 자료 재구성

이에 대해 A는 감사실과의 1차 문답에서 결근 등 근태 불량을 부정하는 취지로 답변하였다. 이에 감사실은 문답 당일 결근으로 판단되는 일자 및 그 근거 자료를 본인에게 교부하여 소명할 것을 요구하였고, A의 방어권 행사를 용이하게 하기 위해 결근뿐만 아니라 지각, 무단조퇴, 이탈 여부를 일자별로 분석하였다.

감사실은 A의 개인 차량 공사 입차 시간과 공사 내 출입문 개방을 위한 출입증 태그 기록 중 가장 빠른 시간을 A의 출근시간으로 보아 업무 시작 시간을 넘어서는 경우 지각으로 분류했고, 업무 시간 중 차량의 출차 및 입차가 있을 경우 해당 시간만큼 이탈한 것으로 보았다. 또 차량이 출차된 후 더 이상 A가 사내에 머무른 증거(사내에서 인트라넷 접속, 출입문 태그 등)가 없는 경우 무단조퇴한 것으로 분류하였고, 특히 VPN(가상 사설망, Virtual Private Network)을 통해 공사 인트라넷에

접속된 경우 A가 공사 밖에 있었다는 근거로 보았으며⁵⁾, 하루 종일 A의 사내 체류를 입증할 수 있는 객관적인 증거가 하나도 없는 날은 결근으로 분류하였다.

감사실은 이와 같이 분석된 자료를 A에게 내용증명 및 이메일로 송부하고 이를 확인, 소명할 것을 지속 요구⁶⁾하는 방법으로 본인의 반론을 청취하고자 하였으나, A는 이에 대해 아무런 반론을 제기하지 않았다.

A는 이와 같이 소속 부서장의 승인이나 정당한 사유 없이 지각, 무단조퇴, 이탈하거나 심지어 결근하여 총 275시간 이상(하루 8시간 근무 기준 34일 이상에 해당) 근무지를 이탈함으로써 「취업규칙」 등에 따른 성실의무를 위반하였다.

3. 배우자 운영 식당에서 업무추진비 사용 부적정

가. 관계법령 및 판단기준

「공직자의 이해충돌 방지법」(이하 “이해충돌방지법”이라 한다) 제12조 제1항 및 제2항에 따르면 공공기관은 해당 계약업무를 법령상·사실상 담당하는 소속 공직자 및 그 공직자의 배우자가 대표자인 법인 또는 단체와는 물품·용역·공사 등의 수의계약을 체결할 수 없고, 그 공직자는 그러한 수의계약을 체결하도록 지시·유도 또는 묵인을 하여서는 아니 된다.

또한 이해충돌방지법 제26조에 따르면 공공기관의 장은 소속 공직자가 이해충돌방지법을 위반한 경우에는 징계처분을 하여야 한다고 되어 있고, 같은 법 제28조에 따르면 같은 법 제12조 제2항을 위반하여 금지된 수의계약을 체결하도록

5) VPN(가상 사설망, Virtual Private Network)으로 접속이 되었다는 것은 접속자가 공사 내부에 설치된 기기가 아닌 기기로 인트라넷을 접속했다는 의미이고, A의 VPN 접속기록 중 회사 내에서도 사용 가능한 모바일 기기를 통해 접속한 경우는 없었기에 VPN 접속은 회사 외부에서 개인 PC 등을 활용해 인트라넷에 접속하였음을 의미함

6) 2024. 8. 13.~10. 18.까지 총 18회에 걸쳐 전화, 문자, 내용증명 및 이메일 송부 등([별표 3] “A의 방어권 보장을 위한 연락 내역” 참조)

지시·유도 또는 묵인을 한 공직자에게는 3천만 원 이하의 과태료를 부과한다고 되어 있다.

이러한 수의계약 체결 제한과 관련하여, 국민권익위원회의 “공직자의 이해충돌방지법 업무편람” 자주 묻는 질문에는 [표 2]와 같이 나와 있다.

[표 2] 카드결제 관련 국민권익위원회의 이해충돌방지법 해설

구분	내 용
질문	관서운영경비 카드를 사용하여 결제(특근매식비, 숙박비, 물품 구매 등)하는 경우와 관서운영경비로 계좌이체를 하는 경우에도 사용업체로부터 확인서를 받아야 하는지? 이 경우 관서운영경비출납 공무원 외에 카드를 사용하는 사용자도 계약업무를 담당하는 공직자(사실상 담당)에 해당하는지?
답변	우선 수의계약은 적당한 상대방을 임의로 선택해 맺는 계약으로 입찰에 의한 경쟁계약에 대립되는 개념으로 기관에서 입찰경쟁 방식이 아닌 카드결제 등을 통해 물품을 구입하는 경우도 수의계약에 해당하고, 법 제12조 제1항 각 호의 대상과의 수의계약 체결이 제한됨 예를 들어, <u>기관에서 필요한 물품을 구매할 시 해당 업무를 수행하는 공직자의 배우자가 운영하는 사무용품점에서 물품을 구매하는 행위는 법 제12조에 따라 제한되는 행위임</u> (이하 생략)

자료: 공직자의 이해충돌방지법 업무편람 재구성

즉 공사의 법인카드로 문구점, 식당 등에서 결제하는 행위 역시 해당 거래처가 입찰경쟁 방식으로 결정된 것이 아닌 이상 수의계약에 해당하고, 공사의 직원은 본인의 법인카드 사용 지출에 대해 해당 수의계약을 사실상 담당하는 공직자이므로, 본인의 배우자가 운영하는 식당에서는 공사 법인카드를 사용해서는 아니 된다.

나. 감사결과 확인된 문제점

그런데 A는 ㉹㉹팀장으로 재직 중이던 2024. 2. 7. 본인의 배우자 B가 운영하는 원주 혁신도시 내 식당 ‘◆◆’에서 직무관련자인 ㉹㉹ 공무원 C 등과 업무협의를 실시⁷⁾하고 22시 경 총 221,000원을 본인 소유의 법인카드로 결제, 지출 처리⁸⁾하여 이해충돌방지법에 따른 수의계약 체결 제한 규정을 위반하였다.

7) A의 당시 근무지는 서울이나, 2024. 2. 6.~2. 7. 신임 ㉹㉹ 업무보고 및 ㉹㉹ ESG 사업 관련 업무협의를 이유로 원주 출장 중이었음

8) 예산과목: 기금사업원가(업무활동비(사업추진비))

관계자 의견 및 검토결과

A는 감사실과의 1차 문답(2024. 7. 24.)에서 이해충돌방지법 위반 사실을 인정하면서 법에 대한 인지가 부족한 상황에서 업무관계자에게 좋은 대접을 해주고자 한 의도였다고 해명하였다.

또 근태의 경우 원주 본사 발령 후 인트라넷을 통해 처리해야 하는 업무가 주어지지 않아 인트라넷에 자주 접속하지 않았고, 근무장소로 지정된 곳에 홀로 근무하다보니 답답하기도 하여 흡연 등을 위해 사무실에 들어가지 않고 바깥에서 시간을 보내기도 하였지만 결근 등 심각한 근태 위반은 없었다고 주장하였다.

그 후 A는 연차휴가(7.29.~8.2., 10.4.), 질병휴가(8.5.~10.2.), 질병휴직(10.7.~현재)을 연달아 사용하여 출근하지 않고 있다. 이에 공사 감사실은 A의 방어권 보장을 위해 [별표 3] “A의 방어권 보장을 위한 연락 내역”과 같이 A에게 연락, 확인서 제출을 통한 본인의 의견 제출 기회를 주고자 하였으나 A는 대부분 연락을 회피하고 답변하지 않았고, 반면 본인의 휴직을 위한 ▼▼팀과의 연락은 계속하였다.

이에 감사실은 A에게 지속적으로 본인 방어권을 행사할 것을 요구하는 한편, 본인 진술 없이 데이터 분석을 중심으로 사실관계를 확인하는 감사를 지속 진행⁹⁾하여 A에게 처분 전 질문서를 발행(2024. 10. 23.)하였으나 역시 답변 마감일인 2024. 10. 31.까지 응답이 없었고, 이에 감사 종결 예정임을 휴대전화 문자로 알리자 A는 같은 날 본인이 심신미약 상태이고 건강 상 문제로 법률 조력자 없이는 정상적

9) 이런 경우에 대해 공공감사와 관련한 이론서에 따르면 “징계 등 신분상 조치나 변상판정 등 불이익한 조치가 예상되는 관계자를 대상으로 받는 문답서는 관계자에게 소명이나 변명의 기회를 부여하는 기능이 있으므로 관계자가 거부하지 않는 한 작성하여야 하나, 관계자가 문답서 작성을 거부하는 경우 그 사실을 입증하는 증거를 확보하고 문답서 없이 감사결과를 처리”하도록 하고 있음[출처: 손창동 등, 「공공감사론」(박영사, 2023) p.494]

문답이 어렵다는 의료진의 진단이 있었다며 정확히 언제 감사에 응할 수 있는지는 밝히지 않은 채 감사 기간을 연장해줄 것을 요청하였다.

그러나 A는 본인의 주장과 같이 건강 상태가 문답이 어려울 정도라는 의사의 진단서는 제시하지 않았고, 본인의 의견대로 외부 법률 전문가의 조력을 받아 답변서를 제출해 달라는 감사실의 요구(2024. 11. 4.)에는 또 다시 연장된 답변 마감일인 2024. 11. 11.까지 회신하지 않는 등 본인의 일방적인 주장을 펼치는 것 외에 감사 절차의 진행에 응하거나 현황 파악을 위한 연락마저도 성실하게 받을 의사가 없는 것이 명백하여 그 요청을 받아들이기 어렵다.

징계요구 양정

A가 「취업규칙」 제10조 제4호를 위반하여 67회에 걸쳐 275시간 4분 간 근무지를 이탈하고, 이해충돌방지법 제12조를 위반하여 배우자가 운영하는 식당에서 공사의 법인카드를 사용한 것은 모두 「취업규칙」 제5조에 위배되어 「징계규정」 제3조 제3호, 제4호 및 이해충돌방지법 제26조의 징계 사유에 해당한다.

특히 「취업규칙」 제51조의5 제1항 제2호에 따르면 정당한 이유 없이 10일 이상 무단 결근할 때 공사는 직원을 징계 면직시킬 수 있는데 A의 결근일이 10일이 넘는데다 이탈 시간을 하루 8시간 근무 기준으로 하여 일수로 환산하면 34일 이상 근무지 이탈에 해당하여 비위의 정도가 면직 수준에 달하는 점, A는 2024. 4. 8.부터 ▶▶개월 간 □□가 집행 중이었고 □□ 집행 종료 후 ○○개월 간은 근신하고 반성하는 모습을 보여야 할 승진 제한 기간임에도 오히려 근무지 이탈이라는 중대

비위를 저지른 점을 고려하면 그 비위의 정도가 중하다고 생각되어 중징계 요구가 불가피하다.

조치할 사항

한국관광공사 사장은

① 근무지 이탈 금지 의무 및 「공직자의 이해충돌 방지법」 상 수익계약 체결 제한 규정을 위반한 관련자를 「징계규정」에 따라 징계처분(중징계)하시기 바라며,
(징계)

② 관련자에 대해 「공직자의 이해충돌 방지법」 제28조에 따라 위반 사실을 과태료 재판 관할법원에 통보하시기 바랍니다. (통보)

[별표 1]

A의 근태 이상 내역(2024. 4. 13.~7. 16.)

일자	이상 종류	시작시간	종료시간 ¹⁾	이상 시간 공제 ²⁾	근태 이상 시간
2024.4.16.(화)	무단조퇴	15:52	18:00		2:08
2024.4.17.(수)	무단조퇴	11:25	18:00	1:00	5:35
2024.4.18.(목)	이탈	15:41	16:35		0:54
2024.4.19.(금)	무단조퇴	10:40	18:00	1:00	6:20
2024.4.22.(월)	무단조퇴	9:22	18:30	1:00	8:08
2024.4.23.(화)	무단조퇴	13:23	18:30	1:00	4:07
2024.4.24.(수)	지각	9:00	14:33	1:00	4:33
2024.4.24.(수)	무단조퇴	16:35	18:30		1:55
2024.4.25.(목)	결근	9:00	18:30	1:00	8:30
2024.4.26.(금)	지각	9:00	12:56	1:00	2:56
2024.4.29.(월)	결근	9:00	18:00	1:00	8:00
2024.4.30.(화)	결근	9:00	18:00	1:00	8:00
2024.5.2.(목)	지각	9:00	13:32	1:00	3:32
2024.5.2.(목)	무단조퇴	14:51	18:00		3:09
2024.5.3.(금)	지각	9:00	11:30		2:30
2024.5.3.(금)	무단조퇴	14:49	18:00		3:11
2024.5.8.(수)	이탈	9:13	12:48	1:00	2:35
2024.5.8.(수)	무단조퇴	17:06	18:00		0:54
2024.5.9.(목)	이탈	9:54	12:48	1:00	1:54
2024.5.10.(금)	무단조퇴	15:10	18:00		2:50
2024.5.13.(월)	결근	9:00	18:00	1:00	8:00
2024.5.14.(화)	결근	9:00	18:00	1:00	8:00
2024.5.16.(목)	무단조퇴	9:32	18:00	1:00	7:28
2024.5.17.(금)	지각	9:00	12:59	1:00	2:59
2024.5.17.(금)	무단조퇴	13:09	18:00		4:51
2024.5.20.(월)	지각	9:00	13:31	1:00	3:31
2024.5.20.(월)	무단조퇴	15:16	18:00		2:44
2024.5.21.(화)	결근	9:00	18:00	1:00	8:00
2024.5.22.(수)	지각	9:00	12:48	1:00	2:48
2024.5.22.(수)	무단조퇴	14:45	18:00		3:15
2024.5.23.(목)	지각	9:00	13:48	1:00	3:48
2024.5.23.(목)	무단조퇴	15:24	18:00		2:36
2024.5.24.(금)	지각	9:00	12:55	1:00	2:55
2024.5.24.(금)	무단조퇴	14:44	18:00	1:00	2:16
2024.5.27.(월)	지각	9:00	12:52	1:00	2:52
2024.5.27.(월)	무단조퇴	13:19	18:30		5:11

일자	이상 종류	시작시간	종료시간 ¹⁾	이상 시간 공제 ²⁾	근태 이상 시간
2024.5.28.(화)	지각	9:00	12:50	1:00	2:50
2024.5.28.(화)	무단조퇴	15:09	18:30		3:21
2024.5.29.(수)	결근	9:00	18:30	1:00	8:30
2024.5.30.(목)	결근	9:00	18:30	1:00	8:30
2024.5.31.(금)	결근	9:00	16:00	1:00	6:00
2024.6.3.(월)	지각	9:00	13:16	1:00	3:16
2024.6.4.(화)	결근	9:00	18:00	1:00	8:00
2024.6.5.(수)	결근	9:00	18:00	1:00	8:00
2024.6.7.(금)	이탈	11:20	13:50	1:00	1:30
2024.6.11.(화)	이탈	10:36	15:08	1:00	3:32
2024.6.12.(수)	이탈	10:16	13:06	1:00	1:50
2024.6.13.(목)	이탈	11:07	14:36	1:00	2:29
2024.6.18.(화)	이탈	9:30	10:26		0:56
2024.6.24.(월)	이탈	10:12	12:54	1:00	1:42
2024.6.25.(화)	무단조퇴	10:00	18:00	1:00	7:00
2024.7.3.(수)	이탈	10:28	16:33	1:00	5:05
2024.7.3.(수)	무단조퇴	17:28	18:00		0:32
2024.7.4.(목)	이탈	10:04	16:37	1:00	5:33
2024.7.5.(금)	지각	9:00	13:20	1:00	3:20
2024.7.8.(월)	이탈	9:37	17:11	1:00	6:34
2024.7.9.(화)	이탈	11:19	13:55	1:00	1:36
2024.7.9.(화)	이탈	13:59	14:07		0:08
2024.7.9.(화)	이탈	14:12	14:44		0:32
2024.7.9.(화)	이탈	14:47	16:11		1:24
2024.7.10.(수)	이탈	10:49	16:58	1:00	5:09
2024.7.10.(수)	무단조퇴	17:36	18:00		0:24
2024.7.11.(목)	이탈	10:09	17:51	1:00	6:42
2024.7.12.(금)	이탈	10:00	17:11	1:00	6:11
2024.7.15.(월)	무단조퇴	10:01	18:00	1:00	6:59
2024.7.16.(화)	이탈	9:45	14:44	1:00	3:59
2024.7.16.(화)	이탈	17:25	18:00		0:35

주: 1. 공사는 매 월 마지막 주를 '가족과 함께 하는 주'로 지정하고 월~목요일에 18:30까지 30분 연장근무하는 대신 금요일에 16:00에 퇴근하고 있어 해당 기간에는 정상 퇴근 시간을 그와 같이 반영함

2. 근태 이상 시간 중에 종식시간(12:00~13:00)이나 개인 휴가가 있는 경우 이상 시간에서 공제함
 자료: ◀▶팀, \$\$팀 제출 자료 재구성

[별표 2]

A의 근태 이상 판단 근거

일자	이상 종류	판단근거
2024.4.16.(화)	무단조퇴	08:32 차량 입차 10:08 교육동 인트라넷 접속 15:52 차량 출차 이후 사내에서 인트라넷 접속, 출입증 태그 등 근무지 근무 증거 없음
2024.4.17.(수)	무단조퇴	08:59 차량 입차 09:05 교육동 2층 자문위원실 입실 11:25 차량 출차 이후 사내에서 인트라넷 접속, 출입증 태그 등 근무지 근무 증거 없음
2024.4.18.(목)	이탈	08:50 차량 입차 08:54 교육동 2층 자문위원실 입실 15:41 차량 출차 16:35 차량 입차 16:38 교육동 2층 자문위원실 입실 18:01 차량 출차
2024.4.19.(금)	무단조퇴	08:18 차량 입차 08:29 교육동 2층 자문위원실 입실 10:40 차량 출차 13:38 공사 외에서의 VPN 접속 ^{주)} 이후 사내에서 인트라넷 접속, 출입증 태그 등 근무지 근무 증거 없음
2024.4.22.(월)	무단조퇴	08:47 차량 입차 08:56 교육동 2층 자문위원실 입실 09:22 차량 출차 09:43 공사 외에서의 VPN 접속 이후 사내에서 인트라넷 접속, 출입증 태그 등 근무지 근무 증거 없음
2024.4.23.(화)	무단조퇴	08:25 차량 입차 08:51 교육동 인트라넷 접속 13:23 차량 출차 13:45 공사 외에서의 VPN 접속 이후 사내에서 인트라넷 접속, 출입증 태그 등 근무지 근무 증거 없음
2024.4.24.(수)	지각 무단조퇴	09:06 공사 외에서의 VPN 접속 14:33 차량 입차 16:13 교육동 2층 자문위원실 입실 16:35 차량 출차 이후 사내에서 인트라넷 접속, 출입증 태그 등 근무지 근무 증거 없음
2024.4.25.(목)	결근	08:27 공사 외에서의 VPN 접속 후, 실제 차량 입차, 교육동 입실, 전문위원실 입실 기록 없음
2024.4.26.(금)	지각	08:57 공사 외에서의 VPN 접속 12:56 교육동 2층 자문위원실 입실 16:07 교육동 2층 출입증 태그기록(퇴실)
2024.4.29.(월)	결근	08:46 공사 외에서의 VPN 접속 후, 실제 차량 입차, 교육동 입실, 전문위원실 입실 기록 없음
2024.4.30.(화)	결근	08:36 공사 외에서의 VPN 접속 후,

일자	이상 종류	판단근거
		실제 차량 입차, 교육동 입실, 전문위원실 입실 기록 없음
2024.5.2.(목)	지각 무단조퇴	08:23 공사 외에서의 VPN 접속 13:32 차량 입차 13:35 교육동 2층 자문위원실 입실 14:51 차량 출차 15:20 VPN 로그인 이후 사내에서 인트라넷 접속, 출입증 태그 등 근무지 근무 증거 없음
2024.5.3.(금)	지각 무단조퇴	08:27 공사 외에서의 VPN 접속 11:30 차량 입차 13:40 교육동 2층 자문위원실 입실 14:49 차량 출차 15:01 공사 외에서의 VPN 접속 이후 사내에서 인트라넷 접속, 출입증 태그 등 근무지 근무 증거 없음
2024.5.8.(수)	이탈 무단조퇴	08:48 차량 입차 08:52 교육동 2층 자문위원실 입실 09:13 차량 출차 12:48 차량 입차 12:57 교육동 2층 자문위원실 입실 17:06 차량 출차
2024.5.9.(목)	이탈	08:38 차량 입차 08:42 교육동 2층 자문위원실 입실 09:54 차량 출차 12:48 차량 입차 12:58 교육동 2층 자문위원실 입실 14:03 차량 출차 14:49 교육동 2층 출입증 태그기록(퇴실) 15:54 교육동 2층 자문위원실 입실 18:04 교육동 2층 출입증 태그기록(퇴실)
2024.5.10.(금)	무단조퇴	08:23 차량 입차 08:34 교육동 2층 자문위원실 입실 15:10 차량 출차 이후 사내에서 인트라넷 접속, 출입증 태그 등 근무지 근무 증거 없음
2024.5.13.(월)	결근	08:47 공사 외에서의 VPN 접속 후, 실제 차량 입차, 교육동 입실, 전문위원실 입실 기록 없음
2024.5.14.(화)	결근	09:08 공사 외에서의 VPN 접속 후, 실제 차량 입차, 교육동 입실, 전문위원실 입실 기록 없음
2024.5.16.(목)	무단조퇴	08:23 차량 입차 08:33 교육동 2층 자문위원실 입실 09:32 차량 출차 09:56 공사 외에서의 VPN 접속 이후 사내에서 인트라넷 접속, 출입증 태그 등 근무지 근무 증거 없음
2024.5.17.(금)	지각 무단조퇴	08:29 공사 외에서의 VPN 접속 12:59 차량 입차 13:09 차량 출차

일자	이상 종류	판단근거
		이후 사내에서 인트라넷 접속, 출입증 태그 등 근무지 근무 증거 없음
2024.5.20.(월)	지각 무단조퇴	08:29 공사 외에서의 VPN 접속 13:31 차량 입차 13:35 교육동 2층 자문위원실 입실 15:16 차량 출차 15:28 VPN 로그인 이후 사내에서 인트라넷 접속, 출입증 태그 등 근무지 근무 증거 없음
2024.5.21.(화)	결근	08:51 공사 외에서의 VPN 접속 후, 실제 차량 입차, 교육동 입실, 전문위원실 입실 기록 없음
2024.5.22.(수)	지각 무단조퇴	07:35 공사 외에서의 VPN 접속 12:48 차량 입차 12:53 교육동 2층 자문위원실 입실 14:45 차량 출차 14:58 VPN 로그인 이후 사내에서 인트라넷 접속, 출입증 태그 등 근무지 근무 증거 없음
2024.5.23.(목)	지각 무단조퇴	08:10 공사 외에서의 VPN 접속 13:48 교육동 2층 자문위원실 입실 13:49 교육동 인트라넷 접속 15:24 VPN 로그인 이후 사내에서 인트라넷 접속, 출입증 태그 등 근무지 근무 증거 없음
2024.5.24.(금)	지각 무단조퇴	08:27 공사 외에서의 VPN 접속 12:55 차량 입차 12:58 교육동 2층 자문위원실 입실 14:44 차량 출차 이후 사내에서 인트라넷 접속, 출입증 태그 등 근무지 근무 증거 없음
2024.5.27.(월)	지각 무단조퇴	08:48 공사 외에서의 VPN 접속 12:52 차량 입차 13:19 차량 출차 13:39 공사 외에서의 VPN 접속 이후 사내에서 인트라넷 접속, 출입증 태그 등 근무지 근무 증거 없음
2024.5.28.(화)	지각 무단조퇴	08:52 공사 외에서의 VPN 접속 12:50 차량 입차 12:54 교육동 2층 자문위원실 입실 15:09 차량 출차 16:11 VPN 이용자 로그아웃 이후 사내에서 인트라넷 접속, 출입증 태그 등 근무지 근무 증거 없음
2024.5.29.(수)	결근	08:27 공사 외에서의 VPN 접속 후, 실제 차량 입차, 교육동 입실, 전문위원실 입실 기록 없음
2024.5.30.(목)	결근	08:14 공사 외에서의 VPN 접속 후, 실제 차량 입차, 교육동 입실, 전문위원실 입실 기록 없음
2024.5.31.(금)	결근	08:30 공사 외에서의 VPN 접속 후, 실제 차량 입차, 교육동 입실, 전문위원실 입실 기록 없음
2024.6.3.(월)	지각	08:54 공사 외에서의 VPN 접속 13:16 교육동 출입증 태그기록(입실)

일자	이상 종류	판단근거
		13:17 교육동 2층 자문위원실 입실 15:46 교육동 2층 출입증 태그기록(입실)
2024.6.4.(화)	결근	08:07 공사 외에서의 VPN 접속 후, 실제 차량 입차, 교육동 입실, 전문위원실 입실 기록 없음
2024.6.5.(수)	결근	08:32 공사 외에서의 VPN 접속 후, 실제 차량 입차, 교육동 입실, 전문위원실 입실 기록 없음
2024.6.7.(금)	이탈	08:04 차량 입차 08:10 교육동 인트라넷 접속 11:20 차량 출차 13:50 차량 입차 13:52 교육동 2층 자문위원실 입실 18:05 차량 출차
2024.6.11.(화)	이탈	08:52 차량 입차 08:54 교육동 2층 자문위원실 입실 10:36 차량 출차 15:08 차량 입차 15:14 교육동 2층 자문위원실 입실 18:04 차량 출차
2024.6.12.(수)	이탈	08:54 차량 입차 08:56 교육동 2층 자문위원실 입실 10:16 차량 출차 13:06 차량 입차 13:15 교육동 2층 자문위원실 입실 18:02 차량 출차
2024.6.13.(목)	이탈	08:47 차량 입차 08:53 교육동 2층 자문위원실 입실 11:07 차량 출차 14:36 차량 입차 14:43 교육동 2층 자문위원실 입실 18:42 차량 출차
2024.6.18.(화)	이탈	08:51 차량 입차 08:53 교육동 2층 자문위원실 입실 09:30 차량 출차 10:26 교육동 2층 자문위원실 입실 13:42 교육동 2층 출입증 태그기록(입실)
2024.6.24.(월)	이탈	08:53 차량 입차 08:56 교육동 2층 자문위원실 입실 10:12 차량 출차 12:54 차량 입차 13:05 교육동 2층 자문위원실 입실 17:57 차량 출차 이후 사내에서 인트라넷 접속, 출입증 태그 등 근무지 근무 증거 없음
2024.6.25.(화)	무단조퇴	08:46 차량 입차 08:56 교육동 2층 자문위원실 입실

일자	이상 종류	판단근거
		10:00 차량 출차 이후 사내에서 인트라넷 접속, 출입증 태그 등 근무지 근무 증거 없음
2024.7.3.(수)	이탈 무단조퇴	08:31 차량 입차 10:28 차량 출차 16:33 차량 입차 16:35 교육동 2층 자문위원실 입실 17:28 차량 출차 이후 사내에서 인트라넷 접속, 출입증 태그 등 근무지 근무 증거 없음
2024.7.4.(목)	이탈	08:31 차량 입차 08:46 교육동 인트라넷 접속 10:04 차량 출차 16:37 차량 입차 16:40 교육동 2층 자문위원실 입실 18:02 차량 출차
2024.7.5.(금)	지각	08:54 공사 외에서의 VPN 접속 13:20 차량 입차 13:27 교육동 인트라넷 접속 18:07 차량 출차
2024.7.8.(월)	이탈	08:51 차량 입차 09:00 교육동 인트라넷 접속 09:37 차량 출차 17:11 차량 입차 17:13 교육동 2층 자문위원실 입실 18:04 차량 출차
2024.7.9.(화)	이탈(4회)	08:31 차량 입차 08:46 교육동 2층 자문위원실 입실 11:19 차량 출차 13:55 차량 입차 13:57 교육동 2층 자문위원실 입실 13:59 차량 출차 14:07 차량 입차 14:12 차량 출차 14:44 차량 입차 14:45 교육동 2층 자문위원실 입실 14:47 차량 출차 16:11 교육동 2층 자문위원실 입실
2024.7.10.(수)	이탈 무단조퇴	08:21 차량 입차 08:30 교육동 인트라넷 접속 10:49 차량 출차 16:58 차량 입차 16:59 교육동 2층 자문위원실 입실 17:36 차량 출차 이후 사내에서 인트라넷 접속, 출입증 태그 등 근무지 근무 증거 없음
2024.7.11.(목)	이탈	08:35 차량 입차 09:10 교육동 2층 자문위원실 입실

일자	이상 종류	판단근거
		10:09 차량 출차 10:52 공사 외에서의 VPN 접속 17:51 차량 입차 17:53 교육동 2층 자문위원실 입실 17:56 교육동 인트라넷 접속 18:04 차량 출차
2024.7.12.(금)	이탈	08:30 차량 입차 08:42 교육동 인트라넷 접속 10:00 차량 출차 13:56 공사 외에서의 VPN 접속 17:11 차량 입차 17:15 교육동 2층 자문위원실 입실 18:05 차량 출차
2024.7.15.(월)	무단조퇴	08:45 차량 입차 08:55 교육동 인트라넷 접속 10:01 차량 출차 이후 사내에서 인트라넷 접속, 출입증 태그 등 근무지 근무 증거 없음
2024.7.16.(화)	이탈 무단조퇴	08:19 차량 입차 08:30 교육동 인트라넷 접속 09:45 차량 출차 14:44 차량 입차 14:46 교육동 2층 자문위원실 입실 17:25 차량 출차 이후 사내에서 인트라넷 접속, 출입증 태그 등 근무지 근무 증거 없음

주: VPN(가상 사설망, Virtual Private Network)으로 접속이 되었다는 것은 접속자가 공사 내부에 설치된 기기가 아닌 기기로 인트라넷을 접속했다는 의미이고, A의 VPN 접속 중 회사 내에서도 사용 가능한 모바일 기기를 통해 접속한 경우는 없었기에 VPN 접속은 회사 외부에서 개인 PC 등을 활용해 인트라넷에 접속하였음을 의미함

자료: ◀◀팀, \$\$팀 제출 자료 재구성

[별 표 3]

A의 방어권 보장을 위한 연락 내역

일시	방법 ¹⁾	내용	반응
8.13. 14:12	문자 발신	감사 절차 안내를 위한 통화 희망	회신 없음
8.22. 15:39	문자 발신	감사 절차 안내를 위한 통화 희망	회신 없음
8.28. 16:52	전화 발신 ²⁾		안받음
8.28. 17:19	전화 통화	감사 수감에 협조해줄 것을 요청하였으나 건강 문제로 어려우며 진단서를 보고 판단해줄 것을 요구	
8.28. 17:36	문자 수신	건강이 회복되면 감사에 협조하겠음(진단서 첨부)	
8.29. 9:10	문자 발신	차주 중 면담 가능 여부 확인	회신 없음 ³⁾
9.2. 15:01	문자 발신	메신지 확인 요청. 서면 감사 진행 예정	회신 없음
9.24. ⁴⁾ 9:25	문자 발신	감사 관련 서면 발송 예정	회신 없음
9.25.~9.26.	내용증명	서면감사 사항을 자택으로 내용증명 발송 (같은 내용을 이메일로도 발송)	2회 폐문부재로 반송
10.2. ⁵⁾ 13:26	전화 통화	그동안 보낸 문자 확인 및 회신 요청 ⁶⁾	
10.2. 13:56	문자 수신	의료진의 지시로 문자, 이메일 등을 멀리하고 있으며 건강이 회복되면 감사에 협조하겠음	
10.2. 13:58 ⁷⁾	전화 발신		안받음 ⁸⁾
10.10. 13:18	문자 발신	이메일로 송부된 서면감사 내용 보고 회신 요망	회신 없음
10.11. 13:25	전화 발신		안받음
10.14. 14:24	전화 발신		안받음
10.14. 18:00	전화 발신		안받음
10.15. 16:44	문자 발신	이메일로 송부된 서면감사 내용 보고 회신 요망	회신 없음
10.18. 16:07	전화 발신		안받음

- 주: 1. 문자 수·발신과 전화 통화 시도 주체는 모두 감사팀장이며, 문자는 개인 휴대전화, 전화는 사무실 전화 이용
2. 감사팀장의 문자에 회신하지 않던 A가 질병휴가 신청을 위해 ▼▼팀 직원에게 문자 연락을 했다는 것을 파악하고 통화 시도
3. A는 감사팀장의 문자에는 회신하지 않은 반면, 같은 날인 8. 29. 8:23~9:11에 걸쳐 ▼▼팀 근태 담당 직원과는 5회에 걸쳐 문자를 주고 받음
4. 추석 연휴 전·후 A의 심리적 안정을 지원하기 위하여 연휴 및 주말 경과 후 연락 재개
5. 감사팀장의 문자에 회신하지 않던 A가 질병휴직 신청을 위해 ▼▼팀 직원에게 문자 연락을 했다는 것을 파악하고 통화 시도
6. 이 때 A는 건강 상의 문제로 문자는 잘 보지 않고 있으나 회사 번호로 걸려오는 전화는 잘 받고 있다고 주장하였고, 이후 감사팀장은 주로 전화로 연락을 시도함
7. 문자 수신 직후 통화를 시도했으나 전화를 받지 않았고, 이후 A는 2024.10.7.~2025.2.26. 질병휴직함
8. 같은 날 통화 실패 후, A는 ▼▼팀의 근태 담당 직원과는 3회의 이메일 수·발신, 1회의 전화 통화 등 소통이 있었음

자료: 감사팀장의 휴대전화 문자 발신 내역 및 사무실 전화 통화 내역, ▼▼팀 제출 자료 재구성